

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2530 กรมศุลกากร โจทก์
บริษัท เอส.เอส.เอราวัณ จำกัด จำเลย
พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 2 หมวด 6 ตอนที่ 37 พิกัด
ประเภทที่ 37.01 ข

กรรมวิธีในการทำภาพในแผ่นแม่พิมพ์หรือเพลท จะต้องใช้ฟิล์มโพสซิทีปทาบบกับแผ่นเพลท แล้วปิดด้วยกระจกอัดให้ฟิล์มสนิทแนบกับแผ่นเพลทโดยวิธีดูดลม จากนั้นจึงฉายแสงอุลตราไวโอเลตผ่านฟิล์ม แล้วนำแผ่นเพลทไปล้างด้วยสารละลาย ซึ่งจะปรากฏภาพบนแม่พิมพ์หรือเพลทนั้น ดังนั้น เมื่อโจทก์นำเข้าแผ่นอะลูมิเนียมเคลือบสารไวแสงใช้ทำแม่พิมพ์ สินค้าดังกล่าวจึงเป็นแผ่นเพลทสำหรับใช้ทำแม่พิมพ์ มิใช่ฟิล์มสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 37.01ข. จึงมิได้รับการลดอัตราอากรจากอัตราร้อยละ 40 ลงเหลือร้อยละ 10 ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2515 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2515 ที่ใช้บังคับขณะนำเข้า.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สั่งและนำเข้าแผ่นเพลทที่เคลือบด้วยสารไวแสงสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าว่าสินค้านี้มีราคา 141,979.11 บาท เป็นสินค้าพิกัดประเภทที่ 37.01 ข. อัตราอากรร้อยละ 40 ลดเหลือร้อยละ 10 คิดเป็นอากรขา

เข้า 14,197.91 บาท ภาษีการค้า 2,940.03 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 294 บาท รวมเป็นเงิน 17,431.94 บาท ต่อมาพนักงานของโจทก์ตรวจสอบพบว่าสินค้านี้ดังกล่าวมิใช่ฟิล์มสำหรับทำแม่พิมพ์ อันเป็นสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนอัตราอากรข้างต้นตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2525 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2515 แต่เป็นวัตถุอื่นที่เป็นแผ่นซึ่งไวต่อแสงและยังมิได้ถ่าย โจทก์จึงประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 40 คิดเป็นเงินค่าอากร 72,486.81 บาท ภาษีการค้า 50,123.36 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 5,041.15 บาท เมื่อนำภาษีอากรที่จำเลยชำระให้ก่อนแล้วมาหักออก จำเลยคงชำระขาดไป คืออากรขาเข้า 58,288.80 บาท ภาษีการค้า 47,183.33 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 4,718.33 บาท โจทก์จึงให้จำเลยทราบและให้นำเงินที่ขาดมาชำระ จำเลยมิได้ชำระในกำหนด จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรที่ค้างรวมทั้งเงินเพิ่มเป็น 51,901.66 บาท รวมเป็นเงิน 162,092.12 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าภาษีอากรที่ค้างรวมทั้งเงินเพิ่มดังกล่าว กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินค่าอากรที่ค้างจำนวน 110,190 บาท นับถัดจากวันฟ้องไป จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สินค้านี้ดังกล่าวเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบสารไวแสงให้ทำแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์หนังสือจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 37.01 ข. ซึ่งได้รับการลดอัตราอากรจากร้อยละ 40 ลงเหลือร้อยละ 10 เป็นเงินค่าภาษีทั้งสิ้น 6,431.94 บาท จำเลยชำระเงินดังกล่าวไปครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่ของโจทก์ก็ได้ตรวจปล่อยสินค้านั้นแล้ว ถ้าเป็นเรื่องคำนวณตัวเลขเว้นอากรคลาดเคลื่อน ซึ่งมีอายุความเรียกร้อง 2 ปี คดีโจทก์ก็ขาดอายุความ

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า สินค้านี้รายพิพาทเป็นฟิล์มสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์ จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 37.01 ข. จำเลยได้รับการลดอัตราอากรตามประกาศ

กระทรวงการคลัง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าภาษีอากรเพิ่มรวมทั้งเบี้ยปรับ พินาศ
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรฟังข้อเท็จจริงว่า สินค้านำเข้าพินาศเป็นแผ่นโลหะอะลูมิเนียมเคลือบด้วยสารไวแสง มีกรรมวิธีในการทำภาพให้ปรากฏในแผ่นโลหะอะลูมิเนียมดังกล่าวโดยจะต้องใช้ฟิล์มโพสซิทีฟทาบบกับแผ่นเพลท แล้วปิดด้วยกระจกอัดแน่นโดยใช้วิธีดูดลมเพื่อให้ฟิล์มสนิทแนบกับแผ่นเพลทจากนั้นก็ฉายแสงอุลตราไวโอเลตผ่านฟิล์ม แล้วนำแผ่นเพลทไปล้างด้วยสารละลายก็จะปรากฏภาพจากนั้นจึงนำไปเป็นแม่พิมพ์ แผ่นโลหะอะลูมิเนียมเคลือบด้วยสารไวแสงดังกล่าวจึงเป็นแผ่นเพลทสำหรับใช้ทำแม่พิมพ์ มิใช่ฟิล์มสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 37.01 ข. จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการลดหย่อนค่าอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2515 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2515 ซึ่งลดหย่อนอากรขาเข้าจากอัตราร้อยละ 40 ลงเหลือร้อยละ 10 ดังนั้นจำเลยจึงต้องชำระอากรขาเข้าสำหรับสินค้านำเข้าพินาศร้อยละ 40 โดยไม่มีการลดหย่อนและต้องชำระอากรในส่วนที่ขาด คืออากรขาเข้า 58,288.80 บาท ภาษีการค้า 47,183.33 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 4,718.33 บาท และเงินเพิ่ม 51,901.66 บาท รวมเป็นเงิน 162,092.12 บาทแก่โจทก์

พิพากษากลับให้จำเลยชำระภาษีอากรจำนวนดังกล่าว ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตร-ชูเชิด รักตะบุตร-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ